

Procédure pour créer sa SCI par internet

Avant que vous ne preniez le temps de lire les démarches à suivre pour créer votre SCI, je voudrais juste insister sur le fait que l'ensemble des données et conseils que vous trouverez dans ce guide ne peuvent remplacer l'avis d'un professionnel. Je ne peux que vous inviter à prendre contact avec un professionnel si toutefois des doutes ou des questions persistaient, une fois ce guide lu. Je vous remercie de votre compréhension.

Concernant la procédure à suivre, celle-ci se décompose en 3 étapes principales :

- créer ses statuts ;
 - publier une annonce dans un journal d'annonce légale ;
 - se rendre sur le site www.infogreffe.fr, s'inscrire et suivre les étapes indiquées ;
- C'est tout !

1. Créer ses statuts

Plusieurs choix s'offrent à vous pour créer vos statuts. La première possibilité est d'utiliser les statuts fournis dans ce guide. Ce n'est pas moi qui les ai rédigés, j'ai fait appel à un site spécialisé à savoir <https://www.legalstart.fr/>. La seconde étant de passer par un professionnel « physique » qui vous fera des statuts « sur mesure ». Cela n'est pas obligatoire. C'est donc à vous de choisir.

Remplir des statuts gratuits sur internet

Dans le présent dossier que vous avez acheté, j'ai joint un exemplaire de statut type que vous pouvez utiliser pour la création de votre SCI. Comme je vous le disais, cet exemplaire provient du site qui est un site spécialisé dans la création de société. Le dossier est ouvrable et modifiable sous word. Voici les étapes à respecter:

- Ouvrez le dossier;
- Remplissez les statuts en modifiant le texte en rouge uniquement.
- Imprimez les statuts;
- Faire parapher et signer les statuts par l'ensemble des associés;
- Enfin, scanner l'ensemble du dossier afin de le joindre aux pièces à joindre lors de votre demande d'immatriculation sur le site www.infogreffe.fr.

Vous pouvez également faire le choix de passer directement par le site <https://www.legalstart.fr/> pour la rédaction mais aussi la création de votre SCI. Une plateforme téléphonique est disponible pour les personnes inscrites (inscription gratuite) afin de vous permettre d'avoir une réponse à la moindre question concernant votre SCI. Je précise que je ne touche pas de commission si vous vous inscrivez. C'est en fait un échange de bon procédé: ils me fournissent des statuts de qualité et moi, je parle d'eux auprès de vous...Si vous souhaitez passer par eux, il vous en coûtera environ 150€ de frais en plus des frais de procédure (annonce et démarches au greffe).

Passer par un professionnel

Vous pouvez également remplir ces statuts et allez rencontrer votre expert comptable ou votre notaire afin qu'il puisse vous les valider. Cela vous coûtera moins cher que si vous passiez directement par lui sans avoir de statuts préalablement rempli. Attention tout de même, certains accepteront alors que d'autres préféreront travailler directement avec leurs statuts.

Enfin, si vous souhaitez être pleinement serein, il est tout à fait possible de passer par un avocat, notaire ou encore expert-comptable pour réaliser les statuts ainsi que la démarche complète pour la création de votre SCI. Cependant il vous faudra déboursier entre 1300€ et 2000€ environ.

2. Publication dans un journal d'annonces légales

Une fois vos statuts créés, vous devez publier une annonce dans un journal d'annonces légales. Elle peut être faite directement sur internet. Soyez prudent quant au choix du site internet. En effet, le prix sera fonction du nombre de caractères que vous allez mettre dans votre annonce (en sachant qu'un espace est compté comme un caractère). Or, certains sites n'hésitent pas à espacer au maximum vos phrases augmentant ainsi artificiellement le prix de l'annonce. Cette publication doit normalement vous coûter entre 100€ et 150€.

Pour ma part, je suis passé par le site «www.lelegaliste.fr ». Ce site est très sérieux et fait parti des sites les moins chers (je précise que je n'ai aucun lien d'affiliation avec eux). Vous n'aurez pas à suivre la procédure indiquée. Celle-ci ne prend que quelques minutes et vous recevrez sous quelques jours:

- **le journal agréé** dans lequel votre annonce a été publié (journal que je vous conseille de garder) ;
- **l'attestation de parution** de votre annonce dans un journal d'annonces légales (dans votre boîte mail). C'est cette attestation qui va vous être demandée lors de la constitution de votre SCI sur le site www.infogreffe.fr.

3. Immatriculation au Registre du commerce des sociétés (RCS)

Pour cela, il vous faut aller sur le site **www.infogreffe.fr**. Le site [infogreffe.fr](http://www.infogreffe.fr) est le site officiel des greffes des tribunaux de commerces. C'est par ce site que vous allez pouvoir finaliser la création de votre SCI et obtenir un numéro siret.

Le numéro siret permet à l'administration d'identifier chaque société française. Celui-ci vous sera demandé pour toutes les démarches concernant votre SCI. Une fois le dossier rempli sur le site, vous obtiendrez sous 1 à 2 semaines un papier intitulé « K-bis ». Ce papier permet d'officialiser la création de votre SCI ! Vous n'avez alors plus rien à faire !

Concernant le K-bis, il est valable 3 mois et pourra vous être demandé dans certain cas. Si celui-ci a plus de 3 mois, il vous suffira de faire une demande sur le site [infogreffe.fr](http://www.infogreffe.fr), il vous en coûtera moins de 5€.

La procédure à suivre est la suivante:

Allez sur le site [infogreffe.fr](http://www.infogreffe.fr)

- une fois sur le site, cliquez sur la rubrique « **formalités** » (sur la ligne qui se trouve tout en haut) ;
- cliquez ensuite sur « **immatriculer une entreprise en ligne** »;
- créez vous un compte si vous n'en avez pas afin de pouvoir vous connecter aux services en ligne.

ETAPE 1: Choix de l'entreprise

- Choix du type d'entreprise : cochez « **SCI** »

- Si vous constituez la SCI sans avoir d'activité prévue au moment de sa création cochez la case « **la société est constituée sans exercer d'activité** ».

ETAPE 2: Saisie de la formalité

1. Société

- **Dénomination** : mettre le nom de votre SCI;
- **Sigle**: généralement les initiales du nom de votre SCI;
- **Statut légal particulier** : ne vous concerne normalement pas. Ce sont des cas particuliers d'entreprise (ex: profession libérale, artiste-auteur...)
- **Durée de la société** : généralement 99 ans
- **Montant du capital** : à remplir, rien de particulier;
- **Activité(s) principale(s)** : énumérées les activités principales de votre objet social. Vous pouvez ainsi mettre que l'activité principale de votre SCI est l'acquisition et la gestion d'immeubles et biens immobiliers.
- **Nom de domaine internet** : inscrire l'adresse du site qui serait rattaché à votre SCI.
- **Adresse du siège social** : mettre l'adresse de la SCI.
- Cochez la case « **Le siège est fixé dans une entreprise de domiciliation** » si vous décidez de passer par une entreprise dont le travail est de proposer une adresse à des sociétés. Cette adresse sera différente du siège social et sera l'adresse de référence pour communiquer avec tous les interlocuteurs. Remplissez alors les cases qui sont apparues.

2. Etablissement et Activité

- **L'activité est exercée** : l'activité pour une SCI est généralement exercée à l'adresse du siège social.
- **Nom de domaine Internet** : peu probable que votre SCI est un site internet...
- **Date de début d'activité** : vous pouvez indiquer la date de création de la SCI ou alors la date du début d'activité réelle de la SCI; autrement dit la date d'achat du premier bien de la SCI. Cela ne changera, à priori rien sur le plan comptable ou juridique.
- Autres activités exercées dans l'établissement: **aucune**

- Généralement, il faudra cocher « **permanente** » pour l'activité principale exercée dans l'établissement ;
- **Nature de l'activité principale** : indiquez le choix se rapprochant le plus de l'activité de votre SCI.
- Origine du fond ou de l'activité: **indiquez selon votre situation**.

3. Dirigeants et autres personnes assurant le contrôle

Cette partie vous permet d'enregistrer chacun des associés au sein de la SCI.

- **Qualité** : précisez le lien de chacun avec la SCI.

4. Déclarations sociales

Déclarer un volet social TNS : comme nous l'avons vu, dans bien des cas il semble peu avantageux d'être sous le régime TNS. Toutefois, si vous le souhaitez, il vous faut alors remplir un formulaire.

5. Options fiscales

- **Imposition sur les bénéfices** : pour une SCI à l'IS, choisir « BIC-régime réel normal ».
- **Option particulière** : c'est là que tout se joue...si vous souhaitez avoir une SCI à l'IS, il vous faut sélectionner l'option.
- **Régime d'imposition en matière de TVA** : en cas de doute, choisir « franchise en base » (vous ne serez alors pas concerné par la TVA).
- **Option particulière** : choisir l'option correspondant à votre projet (si vous avez choisi la « franchise en base », il n'y aura qu'une option possible).
- **En cas d'enregistrement préalable des statuts** : dans le cas où vous auriez déjà fait enregistrer vos statuts, veuillez indiquer le lieu et la date d'enregistrement.

6. Renseignements complémentaires

Renseigner les dernières informations demandées.

ETAPE 3: Téléchargement

Liste des documents nécessaire :

- **les statuts** : paraphés et signés par chacun des associés.
- **Nomination de dirigeant, si ce dirigeant n'est pas statutaire** : cette copie n'est nécessaire que si vous décidez de ne pas indiquer le nom du gérant dans les statuts. Comme je l'ai écrit dans le guide, je vous conseille de faire ainsi. Cela vous évitera des démarches plus coûteuses dans le cas contraire. Pour cela, il ne faut pas que vous ajoutiez l'annexe 1 prévu dans les statuts (vous pouvez par contre l'utiliser comme base pour écrire votre procès verbal). Cet acte doit indiquer le nom du gérant. Il doit également y avoir écrit dessus « certifié conforme à l'original » et être au moins signé par le gérant.
- **Attestation de parution dans un journal d'annonce légale**. Lorsque vous avez passé votre annonce légale, le journal (ou site internet) vous a fourni une attestation de publication. C'est celle-ci que vous devrez scanner.
- **Déclaration de non condamnation pour le gérant** : vous trouverez facilement une lettre type sur internet qu'il vous faudra imprimer, signer et scanner afin de la joindre au dossier.
- **Justificatif d'identité** du ou des gérants associés et des associés.
- **Justificatif de domicile** de l'adresse principale de la SCI. Vous pouvez également une attestation de droit de jouissance (document que vous trouverez dans les fichiers annexes au guide).
- **ATTENTION** : depuis le 1er août 2017, il vous faut également joindre un **document relatif au bénéficiaire effectif de la société**. Vous trouverez ce document dans les fichiers annexes du guide. Les bénéficiaires effectifs sont toutes les personnes possédant, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote ou encore le gérant de la SCI (s'il n'est pas lui-même associé). Il vous faut donc ajouter le modèle (à remplir par vous-même) que vous trouverez dans vos fichiers du guide de la SCI à l'IS.

ETAPE 4: Signature

Cette étape va vous permettre de visualiser le [formulaire Cerfa MO](#) selon les critères que vous aurez rempli au cours de l'étape 2. Vérifier chaque encadré car une fois cela fait, vous ne pourrez plus modifier votre déclaration.

ETAPE 5: Paiement

Une fois que vous aurez validé l'étape 4, il ne vous restera plus qu'à régler les frais lié à la création de votre SCI. Il vous en coûtera moins de 80 € (frais de procédure d'environ 45€ + frais lié au bénéficiaire effectif de la société, environ 25€).

ETAPE 6: Récapitulatif

Cette étape vous permet d'avoir un récapitulatif de votre demande de création de SCI.

Conclusion

Vous voilà arrivez à la fin de vos démarches administratives. Votre SCI est créée. Il ne vous reste plus qu'à investir afin de faire grandir votre patrimoine!

J'espère sincèrement que ce pack sur la SCI à l'IS vous aura apporté satisfaction!

Je vous souhaite, dans tous les cas, une très belle et longue vie à votre SCI.